CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD

EXPEDIENTE ARBITRAL N° 12-2024-CECARD

Arbitraje seguido entre

JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA
(El Contratista y/o Demandante)

Y

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
(La Entidad, y/o Demandado)

RECURSO DE RECTIFICACIÓN DE OFICIO

ÁRBITRO ÚNICO:
Katty Mendoza Murgado

Secretaría Arbitral del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
11 NOV 2025
N° de Registro: 764 N° de Folios: 06
Hora: 16:16 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

DECISIÓN Nº 19

Ayacucho, 11 de noviembre de 2025

VISTOS:

- Laudo arbitral de fecha 10 de noviembre de 2025

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 10 de noviembre de 2025, el presente Tribunal Unipersonal emitió Laudo Arbitral, el cual resolvió el conflicto entre Javier Prospero Quinta Manyavilca (El Contratista y/o Demandante) y el Gobierno regional de Ayacucho (en adelante, la Entidad).

2. Que, revisado nuevamente el texto del referido Laudo, este Tribunal Unipersonal advirtió la existencia de determinados errores de forma, los cuales no inciden en el análisis jurídico ni en el fondo de lo resuelto, por lo que corresponde proceder a su rectificación de oficio, conforme a las atribuciones que le confiere el ordenamiento arbitral.

3. Así las cosas, dentro del plazo dispuesto, el Tribunal Unipersonal emite el pronunciamiento correspondiente a la rectificación de oficio

II. MARCO CONCEPTUAL

4. Antes de iniciar el análisis del recurso de rectificación, resulta pertinente delimitar brevemente el marco conceptual que se aplicará al analizar esta solicitud y que, por lo tanto, sustenta la presente resolución.

5. Fundamentalmente este marco conceptual se centrará en analizar en qué consiste el pedido de rectificación, concepto que será utilizado por esta Árbitro Único al evaluar aquello que ha solicitado la Entidad.

A. RECTIFICACIÓN

6. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje (en adelante, la Ley de Arbitraje), corresponde a los árbitros rectificar el laudo cuando las partes lo soliciten. Dicho artículo dispone lo siguiente:

> ***"Artículo 58.- Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo***
> *1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:*

a. Dentro de los quince (15) días a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar.
(...)
f. El tribunal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la rectificación, interpretación o integración del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo.
2. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del laudo. Contra esta decisión no procede reconsideración. La notificación de estas decisiones deberá realizarse dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este artículo.
3. Si el tribunal arbitral no se pronuncia acerca de la rectificación, interpretación, integración y exclusión solicitadas dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este artículo, se considerará que la solicitud ha sido denegada. No surtirá efecto cualquier decisión sobre rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo que sea notificada fuera de plazo."

7. Siendo ello así, a través de una solicitud de rectificación no se podrá pedir la alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Tribunal Unipersonal; por lo que solo es procedente cuando se verifique la existencia de los errores antes mencionados.

III. <u>CONSIDERANDOS</u>

8. En el presente caso, este Tribunal Unipersonal verificó la presencia de ciertos errores de mera forma o de digitación, originados en algunos casos por el proceso de conversión y descarga del documento en formato PDF, lo cual ocasionó desplazamientos o alteraciones mínimas en el texto e imágenes.

IV. Que, en atención a lo expuesto, resulta procedente rectificar de oficio los errores materiales advertidos, con el propósito de preservar la claridad, precisión y coherencia del Laudo Arbitral, sin modificar en modo alguno sus fundamentos ni decisiones.

V. ANÁLISIS DE LA ÁRBITRO ÚNICO

PRIMERA RECTIFICACIÓN

9. En el texto del Laudo Arbitral se consignó erróneamente la denominación "Resolución arbitral N° 10", cuando en realidad corresponde "Decisión N° 18".

10. En consecuencia, se rectifica el referido punto, debiendo entenderse que el Laudo Arbitral corresponde a la Decisión N° 18, sin que ello implique modificación alguna en su contenido o efectos jurídicos.

SEGUNDA RECTIFICACIÓN

11. En el numeral II del Laudo Arbitral, parte del texto aparece cubierto por una imagen, lo que impide su adecuada lectura.

12. Sobre el particular, se deja constancia que el error se produjo de manera involuntaria durante la conversión y descarga del documento en formato PDF, lo que ocasionó el desplazamiento de ciertos textos e imágenes. En consecuencia, el numeral II del Laudo Arbitral debe quedar redactado de la siguiente manera:

"II. NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE

2. A fin de resolver el fondo de la controversia, resulta aplicable el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF. Asimismo, resulta aplicable el Decreto Legislativo N.° 1071 – Ley de Arbitraje, y las directivas del OSCE, en cuanto correspondan."

TERCERA RECTIFICACIÓN

13. En algunas secciones del Laudo Arbitral se consignó el número de Contrato como "N° 12-2-2022", cuando la denominación correcta es "Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF".

14. En consecuencia, se rectifica de oficio dicho error, precisando que el contrato materia de controversia es el Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF. Este error es de mera forma y digitación, sin incidencia alguna sobre el sentido del Laudo.

CUARTA RECTIFICACIÓN

15. En el párrafo 141 del Laudo Arbitral se advierte la presencia de una "X" aislada, carente de contenido textual.

16. Este elemento fue insertado accidentalmente durante la conversión del documento a formato PDF, y no debía formar parte del texto del Laudo. En consecuencia, se rectifica y para todos los efectos se elimina el numeral 141 toda vez que el mismo no tiene contenido alguno.

QUINTA RECTIFICACIÓN

17. En el numeral 1 del Laudo Arbitral se consignó el siguiente texto:
    "1. … siendo que el convenio arbitral se encuentra contenido en la Cláusula Décima Séptima, bajo el siguiente tenor:"

18. Cuando lo correcto debió ser:
    "1. … siendo que el convenio arbitral se encuentra contenido en la Cláusula Décima Octava, bajo el siguiente tenor:"

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje la cual se efectuara de manera institucional, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje institucional.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. Por tanto, se rectifica dicho punto, precisando que el convenio arbitral se encuentra contenido en la Cláusula Décima Octava del Contrato.

20. Asimismo, resulta pertinente señalar que las inconsistencias observadas tienen origen estrictamente técnico, generadas durante el proceso de conversión del documento a formato PDF. En consecuencia, se trata de errores involuntarios y meramente formales, cuya rectificación no afecta el fondo de la decisión arbitral, ni modifica la voluntad decisoria ni los fundamentos jurídicos y fácticos expresados en el laudo.

21. En tal sentido, la presente rectificación mantiene incólume la validez, coherencia y ejecutoriedad del laudo arbitral, preservando la integridad de su contenido esencial.

Por lo expuesto, la Árbitro Único **RESUELVE**:

PRIMERO: RECTIFICAR DE OFICIO los errores materiales advertidos en el Laudo Arbitral emitido en el Expediente N° 12-2024-CECARD, conforme a los términos descritos en la parte considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: PRECIAR que las rectificaciones efectuadas no alteran en modo alguno el contenido, análisis ni las decisiones adoptadas en el Laudo Arbitral.

TERCERO: DISPÓNGASE que la secretaria Arbitral notifique la presente resolución a las direcciones electrónicas proporcionadas por las partes, quedando válidamente notificadas con su solo envío.

KATTY MENDOZA MURGADO
Árbitro Único